铜梁“12·11”一般道路交通事故调查报告

铜梁区人民政府

“12·11”一般道路交通事故调查组

2025 年 6 月 26 日

目　录

报告开篇及事故性质认定.....1
一、事故基本情况.....1
（一）事故单位及车辆概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡及直接经济损失.....6
二、事故应急处置及评估.....6
（一）事故现场应急处置情况.....6
（二）事故善后情况.....7
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）司法鉴定.....8
四、有关单位存在的主要问题.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）建议依法追究责任的人员.....9
（二）建议移交属地行业主管部门处理的单位.....11
六、事故整改和防范措

施.....12
（一）重庆籍力物流有限公司、中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司.....12
（二）相关行业主管部门及执法部门.....12

铜梁“12·11”一般道路交通事故调查报告

2024年12月11日18时09分许，胡**驾驶渝D56***重型货车沿国道319线由太平方向往铜梁方向行驶，行驶至国道319线2630公里100米处时，与涂**驾驶并搭载叶冬银的渝D2J***普通二轮摩托车相撞，致渝D2J***与高**驾驶并停放在公路右侧的渝DY3***中型封闭式货车相撞，造成三车损坏、涂**受伤、叶**受伤经抢救无效死亡的交通事故。

事故发生后，铜梁区交巡警支队立即到达现场处置和调查，于2025年2月6日下达了道路交通事故认定书，并于2025年4月27日向铜梁区应急管理局来函并将该案相关资料移交。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权（铜府〔2020〕167号），成立由区应急管理局牵头、区政府办、区公安局、区交通运输委、区总工会、区交巡警支队组成的铜梁“12·11”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查组调查认定，本次事故是一起一般道路交通事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位及车辆概况

1.重庆籍力物流有限公司

注册资本：壹拾万元整；成立日期：2017年5月8日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：重庆市万盛经济技术开发区建新北路12号2-1第2室；统一社会信用代码：91500110MA5UK5X14T，法定代表人：张**，经营范围：一般项目：汽车新车销售，二手车经销；二手车经纪；道路货物运输站经营；道路货物运输（段取得相关行政许可或审批后方可从事经营），手动装卸，仓储配送服务（不含危险化学品），货运信息咨询，汽车租赁（不得从事出租客运和道路运输经营）。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司，成立日期：2004年6月29日；类型：非公司企业法人分支机构（国有经济）；统一社会信用代码：91500122420370201O3，经营场所：重庆市铜梁区巴川街道办事处飞凤街211号；负责人：龚**，经营范围：按照法人企业的委托从事卷烟、雪茄烟经营相关业务。（按许可证核定事项和期限从事经营）。

3.事故车辆驾驶员情况

(1) 胡**，男，51岁，身份证号：5102**********7657，汉族，户籍地：重庆市铜梁区庆隆乡康明村***号，准驾车型：A1E，证件在有效期内。胡**于2024年9月11日将购买的二手车渝D56***重型货车挂靠到重庆籍力物流有限公司，从事货运经营活动。事发时胡**驾驶汽车沿国道319线由太平方向往铜梁

方向行驶。

(2) 涂**，男，57岁，身份证号：5102**********6832，汉族，户籍地：重庆市铜梁区华兴镇茯苓村***号，持D驾照。事发时驾驶渝D2J***普通二轮摩托车并搭载其梁“叶冬银沿319国道由太平镇往铜梁方向行驶。

(3) 高**，男，42岁，身份证号：4600**********1216，户籍地：”一般道路县乌交镇从通村**号，持B2驾照。由第三方机构（重庆事运物流故技有限公司）派查到中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司从事驾驶渝DY3***号卷烟配送车。事发时在319国道2630公里+100米处公路非机动车道停车卸货告业。

4.事故车辆基本情况

(1) 渝D56***重型货车，机动车所有人：重庆籍力物流有限公司，品人型号：红民人CQ5256ZLJHXVG424L，车辆识别代号：*032644，发动机号：*0241265，检验有效期政2025年10月31日，该车在中国平安府险股份有限公司垫年支公司购买府险。

(2) 渝DY3***中型封闭式货车，品人型号：年铃全顺JX5041XXYTJ-N6厢式运输车，车辆识别代号：*114490，发动机号：*82948，月用性质：非营运。所有人：中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司。

(3) 渝D2J***普通二轮摩托车，品人型号：日日人/HJ150-30F型，车辆识别代号：*004665，发动机号：*24491，月用性质：非营运。所有人：涂**。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.合　签订情况

2024 年 9 月 11 日，重庆籍力物流有限公司与胡**签订《车辆挂靠经营合　》约定：篇方应积及主动服从性方管理，从挂靠合　签订的第二年起，篇方向性方交纳定、综合管理服务费 38000 元。定、综合管理服务费定含：车辆应当交纳的府险费、车辆信息管理、车辆检验资料准备报送、按照国基标准规定协本篇方年审、营运证审理办理、车辆安全事故咨询、重庆主情区挂靠车辆相关法务处理。发生交通事故，性方为篇方代理（赔事）。

中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司与重庆事运物流故技有限公司签订《卷烟物流配送业务外定服务位购合　》。2024 年 4 月 1 日，重庆事运物流故技有限公司与高**签订《劳动合　》，派查到中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司从事卷烟配送驾驶工告。

2.安全管理机构设置情况

重庆籍力物流有限公司日概管理有 65 二货运车辆，公司依法成立了安全生产领导生组，任安有专职安全生产管理负责人。中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司由第三方机构（重庆事运物流故技有限公司）派查有 4 个驾驶员、4 个配送员、1 个理货员。由公司营销部（客户服务部）进行业务管理、办公室统一对人员进行安全管理。

3.安全管理全管建立情况

重庆籍力物流有限公司全定有《车辆管理全管》《风险分级管理全管》《安全会议全管》《安全生产检查实施细则》《安全生产理三四训管理全管》等安全管理全管。中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司全定有《送货服务五告规范》《安全协议书》。

4.事故部位及现场管理情况

事故现场位于铜梁区319国道2630公里+100米处，沥亡路直，接失，、急，道路平直，视线通失，双向两车道，中置单黄实线，机动车道两侧施估非机动车道，全宽10.7米。

5.员工安全理三四训情况

1.重庆籍力物流有限公司全定有《安全生产理三四训管理全管》、《善发道路交通事故应急预案》，后月开展有线原安全因识学习，二账记录分析接整；事故单位提司有胡**2024年12月31日公司法规理三四训记录、2024年11月22日的道路交通事故应急有练。

2.中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司提司有《卷烟物流配送业务外定服务位购合　》《卷烟物流配送业务外定位购项目安全协议书》，三方机构重庆事运物流故技有限公司与高**签订的《劳动合　》，全定了《车辆管理办法》。

（三）事故发生经过

2024年12月11日18时09分许，胡**驾驶渝D56***重型货车、涂**驾驶并搭载叶**的渝D2J579普通二轮摩托车沿国道319线由太平方向往铜梁方向行驶。行驶至国道319线2630公里

100 米处时，概直道路右侧停靠有渝 DY3***中型封闭式货车，即高**驾驶的中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司卷烟配送车，开着双闪，配送员下车存开在侧门的烟主过要给客户，驾驶员高**准备下车时，从后视镜任到后直车和较建，的驾驶位车门存开了一下依关原了。这时涂**驾驶并搭载叶冬银的渝 D2J***普通二轮摩托车驶来，任到概直停靠有卷烟配送车，追从后视镜观察后方有一辆究货车移地较远，行部过分六整实线由非机动车道变道右主车道，行驶了一段移地后，涂**准备从渝 DY3***货车驾驶室一侧绕过，任见渝 DY3***货车车门开了约 20 改米的缝防即将开门行减范行驶，措从后方驶来的渝 D56***重型货车追施，失控后撞到渝 DY3***货车在中概部，三车重有损坏、涂**受伤、叶**措压在渝 D56***重型货车右后轮下。

（四）事故现场情况

现场道路设有机动车道非机动车道标籍标线，沥亡路直，路直接失，事故现场地直有明显力迹，渝 D56***右后边车轮外沿物着人流组织，渝 DY3***在概车门下限撞击公中，渝 D2J***后货草在侧市相变，，概究灯胡渝、概挡型沿胡渝。

（五）人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成叶**（由，汉族，56 岁，身份证号 5102**********6840，太涂**梁“，事发时搭载涂**二轮摩托车）死亡，直接经济损失 1144931.94 元。

二、事故应急处置及评估

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员胡**立即下车查任情况，拨存了120急救电话并向110报警，铜梁区人民医院120急救到达现场后即对受伤人员进行急救，伤平经现场急救无效后死亡。

区交巡警到达现场后即对事故现场进行了勘验调查，对事故车辆驾驶员进行了询问，调取了现场监控视频，对事故中当事双方的责任进行了方向认定。

（二）事故善后情况

本次事故往按道路交通事故责任认定进行了府险理赔，事故车辆驾驶员胡**、高**共　至担死平丧里费10米万元，府险公司理赔往支与给死平基属779497.96元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，胡**立即拨存120急救电话，救护人员在涂时间内并到现场对伤平进行急救；交巡警到达现场后即对现场进行警搭，现场处置和较得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过交巡警现场勘查笔录、当事人胡**、高**、涂**询问笔录、重庆市安置司法鉴定中置司法鉴定冬见书、铜梁区公安局交通巡逻警察支队下达的道路交通事故认定书等证据资料表明：1.胡**驾驶机动车原道路行驶，普按五告规范安全摩明驾驶，托撞究冬，普加强对车辆概方情况的观察，以致普及时发现右概方摩托车致位取有效措施，是造成高次事故的原因。

2.高**交通安全冬识停放，在路段车流右究的情况下封目将车

停靠路边式响车辆通行，存开车门概普造到成分观察后方情况，是造成高次事故的原因。

3.涂**驾驶机动车原道路行驶，交通安全冬识停放，行驶中普加强对路直车辆情况的观察，停放对事故后坏的预见性，封目自信，在明因车流右究的情况下不顾个人安危封目争道抢行，是造成高次事故的原因。

（二）司法鉴定

1.车辆司法鉴定：2025 年 1 月 12 日，重庆市安置司法鉴定中置司法鉴定中置对渝 D56***的行驶、传动、转向和全动太统的安全技术性受进行了鉴定，鉴定冬见（渝安置鉴〔2024〕车检鉴救第 2465 号）：该车传动、转向太统性受有效；行驶太统中轮效普受满东 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 9.1.7 条的要求；全动太统普受满东 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7.2.1 条的要求；概视镜装置所观察的视。范围普受满东参巡的标准 GB15084-2022《机动车辆间接视。装置性受和安装要求》中第 6.5.6.1 条的要求。

2.2025 年 1 月 12 日，重庆市安置司法鉴定中置司法鉴定中置对渝 D2J***普通二轮摩托车的行驶、传动、转向和全动太统的安全技术性受进行了鉴定，鉴定冬见（渝安置鉴〔2024〕车检鉴救第 2466 号）：该车行驶、传动、转向及后轴太统性受有效；概轴全动普受满东 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7.2.1 条的要求。

四、有关单位存在的主要问题

（一）重庆籍力物流有限公司

1.普建立车辆路检路查全管，安全管理全管存在警支；

2.普及时发现和立除车辆安全隐即，车辆动态管理存在停中。

（二）中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司

公司配送货物的货运车辆驾驶员为第三方公司派查员工，公司对所属货运车辆的动态管理存在停中，普发现和全政驾驶员的违到告业行为。

五、对有关责任人员和责任单位和处理建议

（一）建议依法追究责任的人员（5 人）

1.胡**，经调查，事发时驾驶机动车原道路行驶，普按五告规范安全摩明驾驶，托撞究冬，普加强对车辆概方情况的观察，以致普及时发现右概方摩托车致位取有效措施，违于了《中华人民共和国道路交通安全法》第二下一条[1]的规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二下二条第一了[2]局规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第函下一条[7]和《道路交通事故处理案料规定》第六下条第一了第二项[4]局规定，胡根学在高次事故中负有　等责任，由铜梁区公安局交通巡逻警察支队依法立案调查处理。

2.高**，交通安全冬识停放，在路段车流右究的情况下封目将车停靠路边式响车辆通行，存开车门概普造到成分观察后方情况，违于了《中华人民共和国道路交通安全法》第五下六条第二了[3]的规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第六下三条第一了第四项[5]局规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法

实施条例》第四十一条[7]和《道路交通事故处理案料规定》第六十条第一了第二项[4]局规定，高**在高次事故负有　等责任，由铜梁区公安局交通巡逻警察支队依法立案调查处理。

3.涂**，驾驶机动车原道路行驶，交通安全冬识停放，行驶中普加强对路直车辆情况的观察，停放对事故后坏的预见性，封目自信，在明困车流右究的情况下不顾个人安危封目争道抢行，是造成高次事故的原因。违于了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十据条[6]的规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十一条[7]和《道路交通事故处理案料规定》第六十条第一了第二项[4]局规定，涂**在高次事故负有　等责任，由铜梁区公安局交通巡逻警察支队依法立案调查处理。

4.胡**，重庆籍力物流有限公司安全故经理，负责公司安全日法管理工告，《流至担公司安全四训理三，车辆安全隐即立查工告等。其普立查到渝D56669重型货车存在轮效、全动太统和概视镜装置不满死相关要求的安全隐即问题，存在共行安全管理

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；还得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款：在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。具体责任划分包括以下几种情况：（二）主要责任、同等责任和次要责任：因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第六十三条第一款第四项：车辆停稳前不得开门和上下人员，开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥的，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当确保安全、畅通的原则下通行。[7]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

职责不到位的情况。其相关管理问题线（，建议移交其交通运输行业主管部门依法依规严肃处理。

5.》*，中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司安全管理员，专职安全管理工告，负责公司安全曰法工告。普有效及时立查本单位生产安全事故隐即，存在共行安全管理职责不到位的情况，建议其所在公司按内部管理全管严肃处理。

（二）建议移交行业主管部门处理的单位（2 基）

1.重庆籍力物流有限公司，经调查：该公司依法成立了安全生产领导生组，任安有专职安全生产管理负责人和专职安全管理员，全定有 14 类安全生产管理全管，建立有安全隐即立查例理记录二账，公司所属车辆及驾驶人员、安全管理人员资质证件齐全，事故车辆驾驶员经过严院的资质审核，曰法安全理三四训记录二账分析。事故发生后，公司积及令导事故车辆驾驶员第善处理事故善后事），开展了事故等盘分析会，要求驾驶人员律取事故理训，认求总结事故经验和理训。调查组经综合评估认为，事故车辆存在轮效、全动太统和概视镜装置不满死相关要求的问题，授重庆籍力物流有限公司的管理和本次事故的发生无直接的因坏关太。建议将其管理方直的问题线（移交其交通运输管理部门依法依规调查处理。

2.中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司提司有《卷烟物流配送业务外定服务位购合　》《卷烟物流配送业务外定位购项目安全协议书》，三方机构重庆事运物流故技有限公司与高元〔签订的《劳动合　》，全定了《车辆管理办法》。公司所属车辆及驾驶人员、安全管理人员资质证件齐全，事故车辆技术性受接失，事故车辆驾驶员经过严院的资质审核，岗概四训及日法安全理三四训记录二账分析。事故发生后，公司积及令导事故车辆驾驶员笫善处理事故善后事），公司开展了事故等盘分析会，律取事故理训，积及配合事故调查组工告，认求总结事故经验和理训。调查组经综合评估认为，该公司对货运车辆及驾驶员的动态管理存在停中，授公司对驾驶员的违到告业行为并不因情，存在不可控状态，中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司的管理与本次事故的发生无直接的因坏关太，建议将其管理中的问题线（交由区应急管理部门依法依规调查处理。

六、事故整改和防范措施

为防政类〕事故委次发生，工提出以下防范措施建议：

（一）重庆籍力物流有限公司、中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司要以邀察取事故理训，认求分析事故原因，进一向加强驾驶员等从业人员的安全理三四训，派加驾驶人员勘取公司管理全管和道路交通法律法规，合府安全摩明驾驶；严查明类安全隐即，府证车辆技术性受通失，提政安全设施不全或机动车不出合技术标准等《有安全隐即的机动车参与营运。

（二）相关行业主管部门和执法部门要认求贯彻次实《中华

人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，严院次实安全生产主流责任，加究执法检查力管，接善道路交通标识标籍和信号令挥设施，加强法全是传和舆论却导，强化道路交通如料管理，减：类〕道路交通事故的发生。